Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2047/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Wicaksono Bin Tri Tjahya Boedi Santoso
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /20 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Joyoboyo 64, RT 001 / RW 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Toni Wicaksono Bin Tri Tjahya Boedi Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama, Drs Victor A Sinaga, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Rumah Keadilan Masyarakat”, yang beralamat di Jl. Klampis Anom IV Blok F No 59 Kota Surabaya yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2047/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2047/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2047/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa TONI WICAKSONO BIN TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa TONI WICAKSONO BIN TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 199,01 gram seluruhnya dengan berat bersih 191,595 gram
   - 2 (dua) buah sekop plastic kecil warna merah muda
   - 1 (satu) buah buku cattan kecil.
   - 1 (satu) pack plastic klip kosong
   - 1 (satu) buah tas selempang wana hitam
   - 2 (dua) unit Handphone merk Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442.

   Dirampas untuk dimusnakan.
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksan Perkara agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, berupa 15 (lma belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jinis Sabu dengan berat kotor selurhnya 199,01 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu) gram **dengan berat netto 191,595 (seratus Sembilan puluh satu koma lima ratus Sembilan puluh lima) gram** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB RISKI als WER (DPO) menghubungi Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO melalui telepon Wahtsapp yang Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO beri nama kontak “KRL 77” dengan no. tlp 081231237077 dengan percakapan bahwa akan ada orang yang mengantarkan barang (Sabu) disekitar rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) ons.
- Bahwa kemudian Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO disuruh menunggu kabar dari RISKI als WER (DPO) dan sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan kabar dari RISKI als WER (DPO) bahwa orang yang akan mengirimkan Sabu tersebut masih dalam perjalanan sampai di gerbang Tol Probolinggo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekira pukul 20.59 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan informasi lagi dari RISKI als WER bahwa orang yang akan mengirimkan Sabu akan sampai.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO diarahkan oleh RISKI als WER (DPO) untuk bertemu dengan orang suruhan dari RISKI als WER (DPO) di sekitar jalan Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya untuk menerima Sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO bertemu dengan orang suruhan RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, kemudian pada saat Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO bertemu orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam berisi sabu seberat 2 (dua) ons dengan menggunakan tanggan kanannya dan di terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO.
- Bahwa sekira pukul 21.36 WIB setelah Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO menerima Sabu tersebut selanjutnya di genggam kemudian di simpan didalam kamar rumah di Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa sesampainya di kamar Sabu tersebut oleh Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO di simpan diatas lantai kamar tersebut dan pada hari Kamis 6 Juli 2023 sekitar pukul 9.15 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan perintah oleh RISKI als WER DPO) untuk memastikan berapa jumlah Sabu yang di terima oleh Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO dan memecahnya menjadi beberapa bungkus, selanjutnya Sabu tersebut di buka oleh Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO dari bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang di ketahui bahwa sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing ± 1 (satu) ons dengan total berat ± 2 (dua) ons kemudian Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO foto dan di kirimkan bukti foto tersebut kepada RISKI als WER (DPO).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) bungkus Sabu tersebut di ambil 1 (satu) bungkus untuk di pecah menjadi 19 (Sembilan belas) bungkus dengan rincian milik RISKI als WER (DPO) sebanyak 11 (sebelas) bungkus masing-masing 1 (satu) (satu) bungkus dengan berat 100,74 (seratus koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 72,98 (tujuh puluh dua koma Sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 9,92 (Sembilan koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 9,93 (Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram,1 (satu) bungkus dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.
- Bahwa kemudian Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mengambil jatah upah milik Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO sendiri sebanyak 8 (delapan) bungkus masing-masing 2 (dua) bungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram,1 (satu) bungkus dengan berat 0,09 (nol koma sembilan) gram.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan perintah dari RISKI als WER untuk meranjau Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) bungkus yang di ranjau disekitar taman Ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dan 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sebanyak satu bungkus yang di ranjau disekitar taman ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Sabu milik Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO laku kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,09 (nol koma Sembilan) gram kepada pembeli yang pada saat itu Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO jual dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANTOSO di rumah Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO di jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar rumah Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saat sedang duduk-duduk didalam kamar rumah tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di temukan saat dilakukan penggledehan di lantai dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram dengan rincian kode A : 100,74 gram, kode B : 72,98 gram, kode C : 9,92 gram, kode D : 1,20 gram, kode E : 0,35 gram, kode F : 0,35 gram, kode G : 9,93 gram, kode H : 1,17 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442, sedangkan di dalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar rumah Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dengan rincian kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pangobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.05441/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 21421/2023/NNF s.d. 21435/2023/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto ± 191,595 gram adalah **benar kristal**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya memiliki, menyimpan, manguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 15 (lma belas) bungkus plastic klip berisi Narkotika jinis Sabu dengan berat kotor selurhnya 199,01 (seratus Sembilan puluh Sembilan koma nol satu) gram dengan berat netto 191,595 (seratus Sembilan puluh satu koma lima ratus Sembilan puluh lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB RISKI als WER (DPO) menghubungi Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO melalui telepon Wahtsapp yang Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO beri nama kontak “KRL 77” dengan no. tlp 081231237077 dengan percakapan bahwa akan ada orang yang mengantarkan barang (Sabu) disekitar rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) ons.
- Bahwa kemudian Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO disuruh menunggu kabar dari RISKI als WER (DPO) dan sekitar pukul 19.28 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan kabar dari RISKI als WER (DPO) bahwa orang yang akan mengirimkan Sabu tersebut masih dalam perjalanan sampai di gerbang Tol Probolinggo.
- Bahwa sekira pukul 20.59 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan informasi lagi dari RISKI als WER bahwa orang yang akan mengirimkan Sabu akan sampai.
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO diarahkan oleh RISKI als WER (DPO) untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu dengan orang suruhan dari RISKI als WER (DPO) di sekitar jalan Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya untuk menerima Sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.35 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO bertemu dengan orang suruahan RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, kemudian pada saat Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO bertemu orang tersebut untuk menyerahkan 1 (satu) bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam berisi sabu seberat 2 (dua) ons dengan menggunakan tanggan kanannya dan di terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO.
- Bahwa sekira pukul 21.36 WIB setelah Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO menerima Sabu tersebut selanjutnya di genggam kemudian di simpan didalam kamar rumah di Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa sesampainya di kamar Sabu tersebut oleh Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO di simpan diatas lantai kamar tersebut dan pada hari Kamis 6 Juli 2023 sekitar pukul 9.15 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan perintah oleh RISKI als WER DPO) untuk memastikan berapa jumlah Sabu yang di terima oleh Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO dan memecahnya menjadi beberapa bungkus, selanjutnya Sabu tersebut di buka oleh Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO dari bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam yang di ketahui bahwa sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing ± 1 (satu) ons dengan total berat ± 2 (dua) ons kemudian Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO foto dan di kirimkan bukti foto tersebut kepada RISKI als WER (DPO).
- Bahwa selanjutnya dari 2 (dua) bungkus Sabu tersebut di ambil 1 (satu) bungkus untuk di pecah menjadi 19 (Sembilan belas) bungkus dengan rincian milik RISKI als WER (DPO) sebanyak 11 (sebelas) bungkus masing-masing 1 (satu) (satu) bungkus dengan berat 100,74 (seratus koma tujuh puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 72,98 (tujuh puluh dua koma Sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat 9,92 (Sembilan koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 1,20 (satu koma dua puluh) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 9,93 (Sembilan koma Sembilan puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat masing-masing 1 (satu) gram,1 (satu) bungkus dengan berat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram.

- Bahwa kemudian Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mengambil jatah upah milik Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO sendiri sebanyak 8 (delapan) bungkus masing-masing 2 (dua) bungkus dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 2 (dua) bungkus dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram,1 (satu) bungkus dengan berat 0,09 (nol koma sembilan) gram.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO mendapatkan perintah dari RISKI als WER untuk meranjau Sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) gram sebanyak 2 (dua) bungkus yang di ranjau disekitar taman Ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dan 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram sebanyak satu bungkus yang di ranjau disekitar taman ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Sabu milik Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO laku kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,09 (nol koma Sembilan) gram kepada pembeli yang pada saat itu Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO jual dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO di rumah Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO di jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar rumah Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SANTOSO ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim saat sedang duduk-duduk didalam kamar rumah tersebut.

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat dilakukan penggledehan di lantai dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram dengan rincian kode A : 100,74 gram, kode B : 72,98 gram, kode C : 9,92 gram, kode D : 1,20 gram, kode E : 0,35 gram, kode F : 0,35 gram, kode G : 9,93 gram, kode H : 1,17 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442, sedangkan di dalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar rumah Joyoboyo 64, Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram dengan rincian kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa TONI WICAKSONO bin TRI TJAHYA BOEDI SANTOSO beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis Shabu tidak menggunakan resep dokter dan penyerahannya tidak melalui rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat maupun balai pangobatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.05441/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 21421/2023/NNF s.d. 21435/2023/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto ± 191,595 gram adalah **benar kristal Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ALI FAUJAR, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
   - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah yang sebenarnya;
   - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah melakukian penangkapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa saksi bersama anggota lainya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.30. WIB di tempat di Kamar rumah yang bealamat Joyoboyo 54, Rt.001, Rw.007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
   - Bahwa pada saat Terdakwa, posisi Terdakwa sedang sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah yang berlamat Joyoboyo 54, Rt.001, Rw.007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
   - Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya telah ditemukan barang bukti yaitu di lantai dalam kamar ditemukan : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442 yang digunakan untuk komunikasi transaksi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian didalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yaitu : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari upah Terdakwa sebagai perantara jual beli Sabu, sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram dengan rincian kode A : 100,74 gram, kode B : 72,98 gram, kode C : 9,92 gram, kode D : 1,20 gram, kode E : 0,35 gram, kode F : 0,35 gram, kode G : 9,93 gram, kode H : 1,17 gram adalah milik sdr. RISKI als WER (DPO);
- Bahwa setiap Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 ons, Terdakwa mendapatkan upah Sabu sebanyak 1 gram. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dalam perkara ini adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) sedangkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli Terdakwa sendiri dan ada juga yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada tanggal 5 Bulan Juli 2023, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan total 3 (tiga) bungkus, dengan cara Terdakwa ranjau (taruh) di 2 lokasi yang berbeda-beda dengan rincian : di lokasi pertama disekitar taman ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 2 bungkus plastic klip dengan berat 2 gram, lokasi kedua disekitar daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,37 gram. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri laku kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa didalam rumah yang beralamat jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,09 gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp. 300.000,-;
- Bahwa bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa baru mendapatkan upah dari sdr. RISKI als WER (DPO) berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 gram dari setiap 1 (satu) ons Narkotika jenis Sabu yang tersangka terima. Namun untuk upah uang yang sebelumnya tersangka terima adalah setiap 1 (satu) lokasi Terdakwa meranjau Narkotika jenis Sabu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 50.0000 yang biasanya sdr. RISKI als WER memberikan upah dengan cara mentransfernya dari rekening BCA a.n. RIZKI HARIYONO PUTRA No. Rek 5065483090 ke rekening BCA tersangka a.n. TONI WICAKSONO No. Rek 7210389100;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. M. SAIFUL AMIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi bersama anggota lainya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 17.30. WIB di tempat di Kamar rumah yang bealamat Joyoboyo 54, Rt.001, Rw.007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat Terdakwa, posisi Terdakwa sedang sedang duduk-duduk di dalam kamar rumah yang berlamat Joyoboyo 54, Rt.001, Rw.007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah/tempat tinggal/tempat tertutup lainnya di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya telah ditemukan barang bukti yaitu di lantai dalam kamar ditemukan : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442 yang digunakan untuk komunikasi transaksi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian didalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti yaitu : 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari upah Terdakwa sebagai perantara jual beli Sabu, sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram dengan rincian kode A : 100,74 gram, kode B : 72,98 gram, kode C : 9,92 gram, kode D : 1,20 gram, kode E : 0,35 gram, kode F : 0,35 gram, kode G : 9,93 gram, kode H : 1,17 gram adalah milik sdr. RISKI als WER (DPO);
- Bahwa setiap Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 ons, Terdakwa mendapatkan upah Sabu sebanyak 1 gram. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dalam perkara ini adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima barang berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) sedangkan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli Terdakwa sendiri dan ada juga yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada tanggal 5 Bulan Juli 2023, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan total 3 (tiga) bungkus, dengan cara Terdakwa ranjau (taruh) di 2 lokasi yang berbeda-beda dengan rincian : di lokasi pertama disekitar taman ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 2 bungkus plastic klip dengan berat 2 gram, lokasi kedua disekitar daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,37 gram. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri laku kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa didalam rumah yang beralamat jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,09 gram;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp. 300.000,-;
- Bahwa bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa baru mendapatkan upah dari sdr. RISKI als WER (DPO) berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 gram dari setiap 1 (satu) ons Narkotika jenis Sabu yang tersangka terima. Namun untuk upah uang yang sebelumnya tersangka terima adalah setiap 1 (satu) lokasi Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meranjau Narkotika jenis Sabu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 50.0000 yang biasanya sdr. RISKI als WER memberikan upah dengan cara mentransfernya dari rekening BCA a.n. RIZKI HARIYONO PUTRA No. Rek 5065483090 ke rekening BCA tersangka a.n. TONI WICAKSONO No. Rek 7210389100;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberkan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada saat sedang duduk-duduk di dalam kamar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian didalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar ditemukan barang bukti yaitu : berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram.
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan rincian kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari upah Terdakwa sebagai perantara jual beli Sabu, sedangkan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram, dengan rincian : kode A : 100,74 gram, kode B :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

72,98 gram, kode C : 9,92 gram, kode D : 1,20 gram, kode E : 0,35 gram, kode F : 0,35 gram, kode G : 9,93 gram, kode H : 1,17 gram; adalah milik sdr. RISKI als WER (DPO);

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram adalah milik sdr. RISKI als WER (DPO) yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Namun sebagian ada milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan atas upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan sdr. RISKI als WER (DPO) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram;
- Bahwa setiap Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 1 ons, Terdakwa mendapatkan upah Sabu sebanyak 1 gram Sabu. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dalam perkara ini adalah sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram.
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruahan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada tanggal 5 Bulan Juli 2023, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa menerima barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RISKI als WER (DPO) yang nantinya tersangka akan mendapatkan upah dari perbuatan tersebut, sedangkan untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli Terdakwa sendiri dan ada juga yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan total 3 (tiga) bungkus, dengan cara Terdakwa ranjau (taruh) di 2 lokasi yang berbeda-beda dengan rincian : di lokasi pertama disekitar taman ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 2 bungkus plastic klip dengan berat 2 gram, lokasi kedua disekitar daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,37 gram. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri laku kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa didalam rumah yang beralamat jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,09 gram.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa baru mendapatkan upah dengan sdr. RISKI als WER (DPO) berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 gram dari setiap 1 (satu) ons Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima. Namun untuk upah uang yang sebelumnya Terdakwa terima adalah setiap 1 (satu) lokasi Terdakwa meranjau Narkotika jenis Sabu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 50.0000 dengan cara mentransfernya dari rekening BCA a.n. RIZKI HARIYONO PUTRA No. Rek 5065483090 ke rekening BCA Terdakwa a.n. TONI WICAKSONO No. Rek 7210389100.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 199,01 gram seluruhnya dengan berat bersih 191,595 gram
2. 2 (dua) buah sekop plastic kecil warna merah muda
3. 1 (satu) buah buku cattan kecil.
4. 1 (satu) pack plastic klip kosong
5. 1 (satu) buah tas selempang wana hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. 2 (dua) unit handphone merk Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada saat sedang duduk-duduk di dalam kamar;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian didalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar ditemukan barang bukti yaitu : berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram adalah milik sdr. RISKI als WER (DPO) yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Namun sebagian ada milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan atas upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan sdr. RISKI als WER (DPO) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram;
- Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruahan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada tanggal 5 Bulan Juli 2023, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;

- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa menerima barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah untuk Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) yang nantinya tersangka akan mendapatkan upah dari perbuatan tersebut, sedangkan untuk 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram adalah untuk Terdakwa jual kepada pembeli Terdakwa sendiri dan ada juga yang untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan Narkotika jenis Sabu dengan total 3 (tiga) bungkus, dengan cara Terdakwa ranjau (taruh) di 2 lokasi yang berbeda-beda dengan rincian : di lokasi pertama disekitar taman ronggolawe daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 2 bungkus plastic klip dengan berat 2 gram, lokasi kedua disekitar daerah Joyoboyo, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,37 gram. Kemudian Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa sendiri laku kepada pembeli sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa didalam rumah yang beralamat jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya sebanyak 1 bungkus dengan berat 0,09 gram.
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa baru mendapatkan upah dengan sdr. RISKI als WER (DPO) berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 gram dari setiap 1 (satu) ons Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima. Namun untuk upah uang yang sebelumnya Terdakwa terima adalah setiap 1 (satu) lokasi Terdakwa meranjau Narkotika jenis Sabu Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 50.0000 dengan cara mentransfernya dari rekening BCA a.n. RIZKI HARIYONO PUTRA No. Rek 5065483090 ke rekening BCA Terdakwa a.n. TONI WICAKSONO No. Rek 7210389100.;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.05441/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 21421/2023/NNF s.d. 21435/2023/NNF berupa Kristal warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih dengan berat netto ± 191,595 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *In Casu* telah diajukan seorang Terdakwa mengaku bernama **Toni Wicaksono Bin Tri Tjahya Boedi Santoso** yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *In Casu* adalah Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi menyangkut terbukti dan tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada terbukti dan tidaknya dari unsur berikut ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, yang mana sub sunsur tersebut bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang tiada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada saat sedang duduk-duduk di dalam kamar, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 196,64 gram, 2 (dua) buah sekop plastik kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku catatan kecil, dan 1 (satu) pack plastik klip kosong, 2 (dua) unit handphone merek Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442 yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi transaksi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, kemudian didalam tas selempang warna hitam dibelakang pintu dalam kamar ditemukan barang bukti yaitu : berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 199,01 gram adalah milik sdr. RISKI als WER (DPO) yang Terdakwa terima pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastic kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam. Namun sebagian ada milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan atas upah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu dengan sdr. RISKI als WER (DPO) sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,37 gram dengan kode I : 0,34 gram, kode J : 0,35 gram, kode K : 0,34 gram, kode L : 0,36 gram, kode M : 0,32 gram, kode N : 0,31 gram, kode O : 0,35 gram. Bahwa cara Terdakwa menerima Narkotika tersebut dari sdr. RISKI als WER (DPO) adalah dengan cara Terdakwa bertemu dengan orang suruahan sdr. RISKI als WER (DPO) dipinggir jalan Joyoboyo 64 Rt. 001 / Rw. 007, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya pada tanggal 5 Bulan Juli 2023, Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa terima berupa 1 bungkusan plastik kresek warna hitam yang dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab.05441/NNF/2023 tanggal 20 Juli 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 21421/2023/NNF s.d. 21435/2023/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto ± 191,595 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat mengabulkanya dengan memberikan keringanan masa pidana untuk dijatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdakwa daripada masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya, namun keringanan masa pidana bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya sampai dalam batas-batas tertentu dengan mengingat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini terdapat hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 199,01 gram seluruhnya dengan berat bersih 191,595 gram, 2 (dua) buah sekop plastic kecil warna merah muda, 1 (satu) buah buku cattan kecil, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 1 (satu) buah tas selempang wana hitam, 2 (dua) unit Handphone merk Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Wicaksono Bin Tri Tjahya Boedi Santoso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 15 (lima belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor 199,01 gram seluruhnya dengan berat bersih 191,595 gram ;
   - 2 (dua) buah sekop plastic kecil warna merah muda;
   - 1 (satu) buah buku cattan kecil;
   - 1 (satu) pack plastic klip kosong;
   - 1 (satu) buah tas selempang wana hitam;
   - 2 (dua) unit Handphone merk Oppo warna merah dan hitam dengan nomor simcard 087864393042 dan 082230784442;

   Dirampas untuk dimusnakan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2023**, oleh kami, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** dan **Widiarso, S.H., M.H**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sujarwati, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Sudarsana, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
I Ketut Tirta, S.H., M.H.	**Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**
TTD	
Widiarso, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Sujarwati, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)